PROYECTO DE TRATADO

Proyecto de Decisión del Consejo del Mercado Común: cronograma de revisión del Arancel Externo Común, prórroga de las Listas Nacionales de Excepciones y flexibilidad para negociar con terceros

Propone en el MERCOSUR un cronograma de revisión gradual del AEC en tramos anuales anunciados con un año de antelación, la prórroga de las Listas Nacionales de Excepciones hasta 2033 y la posibilidad de negociar con terceros sin consenso conjunto, preservando la unión aduanera.

Propuesta 86: Brasil y el Mercosur primero
Cuándo: Fase I (propuesta en el CMC durante el año 1; ejecución en las Fases I y II)
Trámite: No pasa por el Congreso: Decisión del CMC por consenso (Protocolo de Ouro Preto, arts. 9, 37 y 42) e incorporación por decreto (Código Aduanero, art. 664).

PREÁMBULO

La Argentina se propone abrir su economía en forma gradual, con fecha y por sectores, y ampliar sus mercados sin exclusividades. Ambos objetivos se juegan en el MERCOSUR: el Arancel Externo Común fija la referencia de la protección arancelaria y la política comercial común condiciona la negociación con terceros. El proyecto de Decisión que la República propondrá al Consejo del Mercado Común tiene tres partes. Primero, encarga un cronograma de revisión gradual del Arancel Externo Común, por tramos anuales anunciados con un año de antelación, compatible con los acuerdos vigentes, incluido el acuerdo con la Unión Europea. Segundo, prorroga las Listas Nacionales de Excepciones, que hoy vencen el 31 de diciembre de 2028, para dar cobertura a la transición y reducirlas a medida que avance el cronograma. Tercero, admite que, si no hay consenso para negociar en conjunto con un tercer mercado en un plazo razonable, los Estados Partes interesados avancen solos, con normas de origen, información a los socios y la posibilidad de que estos adhieran. La Decisión se adopta por consenso y se incorpora al derecho argentino por decreto, conforme el artículo 42 del Protocolo de Ouro Preto y el artículo 664 del Código Aduanero, sin necesidad de aprobación legislativa mientras no modifique una ley.

PREÁMBULO

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN que la República Argentina propone MERCOSUR/CMC/DEC. N° […]/[…] ARANCEL EXTERNO COMÚN: CRONOGRAMA DE REVISIÓN GRADUAL, LISTAS NACIONALES DE EXCEPCIONES Y NEGOCIACIONES CON TERCEROS VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Decisiones N° 7/94, 58/10 y 01/25 del Consejo del Mercado Común. CONSIDERANDO: Que el artículo 1° del Tratado de Asunción establece un arancel externo común y una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados. Que la estructura del Arancel Externo Común requiere una revisión gradual, previsible y anunciada con antelación, que permita a los sectores productivos de los Estados Partes adecuarse. Que las Listas Nacionales de Excepciones al Arancel Externo Común, conforme la Decisión CMC N° 01/25, vencen el 31 de diciembre de 2028, antes de que concluya ese proceso de adecuación. Que la ampliación de los acuerdos comerciales del MERCOSUR con terceros mercados de gran dimensión exige mecanismos que permitan avanzar cuando no haya consenso para una negociación conjunta, sin afectar la unión aduanera. EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Cronograma de revisión. Instrúyese al Grupo Mercado Común para que, con la asistencia de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, eleve al Consejo del Mercado Común, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la aprobación de la presente Decisión, una propuesta de cronograma de revisión gradual del Arancel Externo Común, que se ejecutará en un período no mayor de CINCO (5) años.

ARTÍCULO 2°.- Criterios. El cronograma: a) reducirá los niveles y la dispersión del Arancel Externo Común por tramos anuales y por sector; b) anunciará cada tramo con al menos UN (1) año de antelación; c) preverá plazos más extensos para los sectores sensibles que identifique cada Estado Parte; y d) será compatible con los cronogramas de desgravación de los acuerdos comerciales vigentes del MERCOSUR con terceros.

ARTÍCULO 3°.- Seguimiento. El Consejo del Mercado Común evaluará cada año la ejecución del cronograma, sobre la base de un informe del Grupo Mercado Común, y podrá ajustar los tramos siguientes.

ARTÍCULO 4°.- Listas Nacionales de Excepciones. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2033 el plazo de las Listas Nacionales de Excepciones al Arancel Externo Común, en las condiciones establecidas por la Decisión CMC N° 58/10 y sus modificatorias, incluida la Decisión CMC N° 01/25. A medida que se ejecute el cronograma del artículo 1°, los Estados Partes reducirán la cantidad de posiciones incluidas en sus listas.

ARTÍCULO 5°.- Negociaciones con terceros. Cuando un Estado Parte proponga negociar un acuerdo comercial con un tercer país o agrupación de países y no se alcance consenso para iniciar o concluir la negociación conjunta dentro de los DOCE (12) meses de formulada la propuesta, los Estados Partes interesados podrán negociar y celebrar el acuerdo en forma individual o en grupo, con preferencias arancelarias, siempre que: a) informen a los demás Estados Partes sobre el curso de la negociación y su resultado; b) apliquen normas de origen que eviten el desvío de comercio hacia los demás Estados Partes; c) mantengan la aplicación del Arancel Externo Común a las importaciones no comprendidas en las preferencias negociadas; y d) ofrezcan a los demás Estados Partes la posibilidad de adherir al acuerdo. Lo dispuesto en este artículo modifica, en lo pertinente, la Decisión del Consejo del Mercado Común que establece el compromiso de negociar en forma conjunta los acuerdos con preferencias arancelarias.

ARTÍCULO 6°.- Incorporación. Esta Decisión deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 30 de junio de 2028.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app